

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1718/2545

พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น โจทก์
บริษัทคาสตรอล (ไทยแลนด์) จำกัด โจทก์ร่วม
นายสมัย อ่อนโส กับพวก จำเลย

ป.อ. มาตรา 273

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 108

ความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าซึ่งได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273 มีองค์ประกอบความผิดเช่นเดียวกับความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 108 เพียงแต่มีโทษเบากว่าเท่านั้น ซึ่งเมื่อความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 108 ได้บัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้โดยเฉพาะแล้ว จึงต้องใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 108 แทน ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 3 วรรคสอง ดังนั้น การปรับบทความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273 มาด้วยจึงไม่ถูกต้อง

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อระหว่างวันเวลาใดไม่ปรากฏชัดเจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2542 เวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องเกี่ยวพันกัน จำเลยทั้งสองกับพลทหารสุริยา

คราญาติจำเลยที่ 3 ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ศปก. 8/2542 ของศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (ศาลจังหวัดขอนแก่น) และพวกที่หลบหนีได้
ร่วมกันกระทำความผิดตามกฎหมายหลายบทหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือ (ก) จำเลยทั้ง
สองกับพวกได้ร่วมกันทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยผลิตและบรรจุน้ำมันเครื่อง
สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ยี่ห้อเอลฟ์จำนวน 126 กระป๋อง ยี่ห้อคาสโตรอล
ขนาด 1 ลิตร จำนวน 19 กระป๋อง ยี่ห้อคาสโตรอลขนาด 0.5 ลิตร จำนวน 10
กระป๋อง ยี่ห้อไคเกียวจำนวน 120 กระป๋อง มีคุณลักษณะทางฟิสิกส์และเคมีเกี่ยวกับ
จุดไหลเท แก๊สซัลเฟตและโลหะหนัก(แคลเซียม) มีค่าที่ -6 (ลบ 6), -12 (ลบ 12),
0.054, 0.204, 0.070 และ 0.0125, 0.0077 และ 0.0164 ตามลำดับ ซึ่งไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1040-2534 ที่กำหนดตามพระราชกฤษฎีกากำหนดให้
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานจุดไหลเทไม่เกิน -5 (ลบ 5) แก๊สซัลเฟตไม่เกินร้อยละ 0.5 และโลหะ
หนัก (แคลเซียม) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.01 อันเป็นการปลอมปนเครื่องอุปโภคเพื่อ
จำหน่ายและเพื่อให้บุคคลอื่นใช้ และจำเลยทั้งสองกับพวทหารสุรียากับพวกมิได้เพื่อ
จำหน่ายแก่บุคคลทั่วไป ซึ่งน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ที่ไม่ได้
มาตรฐานดังกล่าว และ (ข) จำเลยทั้งสองกับพวกได้ร่วมกันปลอมเครื่องหมายการค้า
น้ำมันเครื่องคาสโตรอล (Castrol) ของบริษัทคาสโตรอล (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้เสียหาย
ซึ่งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อนายทะเบียนในราชอาณาจักร ด้วยการทำ
ปลอมกระดาดที่ใช้ในการฉีกฝากระป๋องให้ปรากฏเครื่องหมายการค้าคาสโตรอล
(Castrol) ของผู้เสียหาย แล้วจำเลยทั้งสองกับพวกได้ร่วมกันนำเครื่องหมายการค้า
ดังกล่าวซึ่งมีชื่อ รูป รอยประดิษฐ์ และข้อความในการประกอบการค้าของผู้เสียหาย
ไปปิดแสดงและทำให้ปรากฏที่สินค้า หีบ ห่อ วัสดุ ที่ใช้หุ้มห่อไว้ที่กล่อง กระป๋อง
ขวด ฝาขวด ฝากระป๋อง ซึ่งเป็นภาชนะสำหรับบรรจุน้ำมันเครื่องปลอมปนไม่ได้
มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าน้ำมันเครื่องที่จำเลยทั้งสองกับพวกได้ร่วมกัน

ผลิตและบรรจุอยู่ในภาชนะดังกล่าวเป็นน้ำมันเครื่องที่ผลิตโดยผู้เสียหายอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เจ้าพนักงานจับจำเลยทั้งสองได้พร้อมยึดน้ำมันเครื่องที่ใช้ในการกระทำความผิดดังกล่าวตามบัญชีทรัพย์สินท้ายคำฟ้องเป็นของกลาง เหตุเกิดที่ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 มาตรา 16, 17, 20, 31, 36, 48, 52 และ 55 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 108 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272, 273, 91 และ 83 รับของกลาง

เดิมจำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ แต่ต่อมาขอถอนคำให้การปฏิเสธแล้วให้การใหม่เป็นรับสารภาพ

ระหว่างพิจารณาบริษัทคาสโตรอล (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางอนุญาต

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 มาตรา 16, 17, 20, 36, 48, 55 (ที่ถูกมาตรา 48 ประกอบด้วยมาตรา 20 วรรคหนึ่งและ 17 วรรคหนึ่ง กับมาตรา 55 ประกอบด้วยมาตรา 36) กระทั่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 108 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272(ที่ถูกมาตรา 272(1)) และ 273 อีกกระทั่งหนึ่ง ให้เรียงกระทั่งลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ทั้งสองกระทั่ง (ที่ถูกคือความผิด 2 กระทั่งนี้แต่ละกระทั่งประกอบด้วยความผิดหลายบท) เป็นการกระทำกรรมเดียวอันเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 กระทั่งแรกให้ลงโทษฐานทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจำคุกคนละ 1 ปี และปรับคนละ 50,000 บาท กระทั่งหลังให้ลงโทษฐาน

ปลอมเครื่องหมายการค้าจำคุกคนละ 2 ปี และปรับคนละ 100,000 บาท รวมทุก
กระทำความผิดแล้วให้จำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 3 ปี และปรับคนละ 150,000 บาท
จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาอันเป็นเหตุบรรเทาโทษ
ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกคนละ 1 ปี 6
เดือน และปรับคนละ 75,000 บาท เมื่อพิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีประกอบกับไม่
ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน จึงเห็นสมควรให้โอกาสจำเลยทั้ง
สองกลับตัวต่อไป โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 56 หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 29 และ 30 ของกลางศาลมีคำสั่งรับไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่
อ.228/2543 ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางแล้ว

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "คดี
มีปัญหาตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองว่า สมควรลดโทษปรับให้จำเลยทั้งสองหรือไม่
เห็นว่า พฤติการณ์แห่งคดีเป็นการแสวงผลประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยไม่
คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่น ถือว่าเป็นภัยอันตรายต่อสังคมส่วนรวม ที่ศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาลงโทษมานั้นเหมาะสม
แก่สภาพแห่งการกระทำความผิดของจำเลยทั้งสองแล้ว ไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำ
พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางอุทธรณ์ของจำเลย
ทั้งสองในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ส่วนที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่า จำเลยทั้งสองไม่มีความรู้
ความสามารถพอที่จะไปผลิต ปลอมน้ำมันเครื่องเอง จำเลยทั้งสองเป็นเพียงลูกมือ
และถูกจ้างกระทำการตามคำสั่งของนายจ้างเท่านั้น เป็นอุทธรณ์ที่ปฏิเสธว่าจำเลยทั้ง
สองไม่ได้กระทำความผิดฐานทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามคำฟ้อง เมื่อจำเลยทั้ง
สองให้การรับสารภาพตามคำฟ้องของโจทก์ อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองในปัญหาดัง

กล่าวจึงเป็นการยกข้อเท็จจริงขึ้นใหม่ซึ่งเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นมาก่อนมาแล้วโดยชอบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จึงเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 38 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองในข้อนี้

อนึ่ง สำหรับความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรนั้น พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 108 ได้บัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้โดยเฉพาะแล้ว ส่วนความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าซึ่งได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273 มีองค์ประกอบความผิดเช่นเดียวกับความผิดฐานเดียวกันตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 108 เพียงแต่มีโทษเบากว่าเท่านั้น จึงถือได้ว่าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273 ในส่วนที่เกี่ยวกับการปลอมเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรเป็นบทบัญญัติที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงต้องใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 108 แทน ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 3 วรรคสอง ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางปรับบทความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273 มาด้วย จึงไม่ถูกต้อง ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง"

แก้เป็นว่า สำหรับความผิดฐานปลอมเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้วใน
ราชอาณาจักรไม่ปรับบทความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 273 ด้วย
นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทวิษัยสินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศกลาง

(พิชิต คำแฝง-เสริมศักดิ์ ผลัดธูระ-ชาญชัย ลิขิตจิตถะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>